

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת חוה אתי עטייה

פ/25/2080

הצעת חוק האזרחים הוותיקים (תיקון – חניה חנם לאזרח ותיק שמלאו לו 70 שנים), התשפ"ג–2023

הוספת סעיף 9א 1. בחוק האזרחים הוותיקים, התש"ן–1989, אחרי סעיף 9 יבוא:

"חניה חנם 9א. (א) אזרח ותיק שמלאו לו 70 שנים זכאי לחניה לאזרח ותיק חנם בכל מקום חניה בתשלום שמעמידה לציבור שמלאו לו 70 שנים הרשות המקומית שבתחומה הוא מתגורר.

(ב) השר יקבע הוראות בדבר תו לסימון הזכאות לפי סעיף זה ובדבר האגרה שתהיה הרשות המקומית רשאית לגבות בעד הנפקת תו כאמור, ובלבד שסכומה לא יעלה על 20 שקלים חדשים."

דברי הסבר

מוצע להעניק לאזרח ותיק שהגיע לגיל 70 חניה חנם בכל מקום חניה בתשלום שמעמידה לציבור הרשות המקומית שבתחומה הוא מתגורר.

רשויות מקומיות בעיקר במרכז הארץ, כגון תל-אביב-יפו, רמת גן, ראשון לציון ורחובות מעניקות כבר כיום חניה חנם במקומות חניה מוסדרים לתושביהן שהם אזרחים ותיקים (בדרך כלל מדובר בתושבים מעל גיל 70). דווקא בערי הפריפריה כגון טבריה וצפת, בהן המצב הכלכלי של האזרחים הוותיקים קשה יותר, לא ניתן להם פטור מתשלום דמי חניה ובכך הם מופלים לרעה לעומת תושבי הערים שבהן הוחלט לתת פטור מתשלום דמי חניה כאמור.

לפיכך מוצע לקבוע הוראה שתחול באופן אחיד על כלל האזרחים הוותיקים שהגיעו לגיל 70, שלפיה אזרח ותיק יהיה זכאי לפטור מתשלום בעד חניה במקומות חניה עירוניים בתשלום בתחום הרשות המקומית שבה הוא מתגורר. באמצעות קביעת הוראה זו, יתוקן העיוות של מתן פטור רק בחלק מהערים מדמי חניה לאוכלוסייה האמורה.

התועלת שתצמח לקשישים ממתן פטור כאמור עולה על גריעת דמי החניה מקופת הרשות, וזאת,

¹ ס"ח התש"ן, עמ' 26.

להבדיל מתשלומי קנסות שניתנים בגין חניה שלא כדין שההכנסה מהם לקופת המדינה משמעותית. כמו כן, יש לזכור כי מדובר באוכלוסייה מבוגרת שמספר בעלי רישיונות הנהיגה בה קטן יחסית. הצעת חוק דומה בעיקרה הונחה על שולחן הכנסת התשע-עשרה על ידי חברת הכנסת איילת שקד וקבוצת חברי הכנסת (פ/19/2206).

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת השמונה-עשרה על ידי חבר הכנסת ציון פיניאן (פ/18/836), על שולחן הכנסת התשע-עשרה על ידי חברת הכנסת שולי מועלם-רפאלי וקבוצת חברי הכנסת (פ/19/2241), על שולחן הכנסת העשרים על ידי חבר הכנסת ינון מגל (פ/20/930), על ידי חבר הכנסת דב חנין וקבוצת חברי הכנסת (פ/20/1712) ועל ידי חברת הכנסת שולי מועלם-רפאלי וקבוצת חברי הכנסת (פ/20/2438), על שולחן הכנסת העשרים ואחת על ידי חבר הכנסת רועי פולקמן (פ/21/172), על שולחן הכנסת העשרים ושתיים, על שולחן הכנסת העשרים ושלוש ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת חוה אתי עטייה (פ/22/236 ; פ/23/229 ; פ/24/614). הצעת החוק זהה לפ/24/614 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ח' בשבט התשפ"ג (30.01.2023)